

1502676-35.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANTANA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

ALEX SANTANA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 16 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Processo Digital 1502676-35.2021.8.26.0542 | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502676-35.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANTANA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

ALEX SANTANA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 16 de novembro de 2021, por volta de 07h18, na Rua Virgínia Aurora Rodrigues, 34, Centro, Osasco, trazia consigo, para fins de tráfico, 23 porções de "crack", substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta que apurado que Policiais Militares em patrulhamento ostensivo na dita via pública se depararam com Alex e Anderson sentados junto ao meio-fio e, tendo estes

dois ficado nervosos, e estando os Policiais à procura de dois autores de furto em supermercado próximo, o denunciado e o outro foram abordados. Na revista, Anderson nada tinha de ilícito, mas com Alex foram achadas 2 porções de "crack" e, numa bolsa marrom que ele tinha, o mais da droga.

Há escolas na região.

As circunstâncias seriam de tráfico.

Notificado (fl. 93), o denunciado apresentou defesa prévia (fls. 96/113).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fl. 119/121).

O réu foi citado (fl. 135).

Laudo de exame químico-toxicológico às fls. 139/141.

Em audiência, ouviram-se duas testemunhas e o acusado, e se deferiu liberdade provisória (fls. 149/153 e registros audiovisuais).

Memoriais às fls. 170/173 (Ministério Público, por procedência) e 178/200 (Defesa, por inépcia da denúncia, improcedência, desclassificação e em seguida absolvição, ou brandura).

É o relatório.

Decido.

Processo pronto para ser julgado e em ordem, com inicia apta; notificação; defesa prévia; recebimento da denúncia; citação; colheita de provas e interrogatório; memoriais. Profiro sentença por vinculada.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária. O feito tramitou amparado em justa causa, provas de materialidade e indícios de autoria.

Audiência virtual em razão da pandemia de Covid-19, respeitados, todos os direitos do acusado.

Não se vê inépcia da inicial.

Diz a denúncia que Alex foi abordado porque pareceu nervoso ante equipe que procurava furtadores. Não se refere ao furto. Refere-se ao teórico fato de que, abordado, Alex tinha 23 "pedras" de "crack", segundo a Acusação voltadas ao consumo de terceiros indivíduos.

Portanto, a acusação é nítida, permitindo formulação de defesa, incabível, invalidação desde o início.

No mais, face à defesa prévia, o Ministério Público justificou a não oferta do benefício de acordo de não persecução penal, art. 28-A do Código de Processo Penal (fl. 117), sendo os argumentos do Parquet acolhidos pelo Juízo (fl. 119, trecho negrito no início da fundamentação).

Desclassificação é mérito.

Não há mais preliminares.

A ação improcede.

Pese os elementos iniciais de materialidade e autoria (fls. 01/03 e 09/13 - registros dos atos de prisão em flagrante; fls. 04/08 - registro da ocorrência; fl. 16 - registro da apreensão; fls. 19/21 - laudo de constatação; fls. 139/141 - laudo de exame químico-toxicológico), ao final, com a colheita de provas sob o crivo do contraditório, configurada, dúvida razoável sobre a autoria.

O Policial Militar Augusto dos Santos Belomi disse (registro audiovisual) que foram atender ocorrência de furto em mercado e a moça do comércio disse que dois indivíduos, pessoas que aparentavam estar em situação de rua, furtaram o local e rumaram para determinado local. Seguindo na averiguação, na Rua Virgínia Aurora Soares os Policiais viram duas pessoas sentadas na calçada e que demonstraram nervosismo, abordaram-nas e, durante a abordagem, o colega do depoente revistou o acusado, e ele tinha no bolso traseiro da bermuda 2 aparentes pedras de crack, e numa bolsa a tiracolo/pochete marrom, ao lado dele, na calçada, vinte e poucas pedras de crack e R\$ 10,00. Alex admitiu a traficância no local. O outro abordado tinha mochila com RG, constou como procurado, e disse que tinha parado para conversar. Na região há escolas particulares e pública. Não chegou a ver ninguém além se aproximar do acusado. Não conhecia os abordados até então.

O também Policial Militar Heliezer Santos Barra narrou (registro audiovisual) que, atendendo ocorrência de (tentativa) de furto em mercado, passaram a patrulhar as imediações com vistas ao furtador, e abordaram réu e outro porque, além de apresentarem características compatíveis com as passadas, estando sentados na

calçada, pararam de conversar ao notarem a presença da equipe. Um tinha 2 porções de droga consigo e o outro tinha, sobre sacola com tênis, uma mochila marrom pequena com seu RG e drogas, mais de 10 porções. O dono do RG admitiu a traficância. Existe uma escola a uma quadra. Não conhecia os abordados até então. Há severas contradições entre os testemunhos judiciais.

O réu disse ao Juízo que estava sentado com o cunhado e outro, para consumo de droga, quando a viatura os abordou. Tinha 2 pedras de crack para uso, havia-as adquirido de pessoa que não estava ali. Não sabe a quantidade de droga na mochila, a qual pertencia ao cunhado. Não tem RG, mora na rua há mais de 3 anos. Nenhum dos outros dois tinha RG. Não sabe explicar por que um dos três foi liberado (registro audiovisual).

Pese o empenho do Ministério Público, um Policial disse que o réu tinha a seu lado na calçada bolsa com "vinte e poucas" "pedras" de "crack", concluindo-se que a bolsa era do acusado, e o outro Policial, que réu e outro estavam sentados, e um tinha 2 porções de droga e o outro, sobre sacola com tênis, mochila marrom pequena com RG e mais de 10 porções de entorpecente. Afinal, de quem seria o maior volume de "pedras" de "crack"?

Há dúvida razoável sobre as porções de droga para tráfico estarem na posse do acusado, e, nesta fase, in dubio pro reo.

Prejudicada, discussão de dosimetria.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação penal, e ABSOLVO ALEX SANTANA DOS SANTOS da acusação destes autos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Réu já colocado em liberdade em relação aos presentes.

Sem mais ônus. Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Osasco, 07 de março de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero
Juíza de Direito Auxiliar
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA